

令和8年度
宅地建物取引士講座

全国公開模試

解答・解説

TAC

< T A C > 無断複製・無断転載禁止

〈解答&弱点チェック〉

問題 No.	項 目	正 解	重 要 度	問題 No.	項 目	正 解	重 要 度
1	不法行為責任(判決文)	1	★★	26	重要事項の説明	1	★★
2	民法総合（条文）	4	★	27	広告の規制	1	★★★★
3	代理・無権代理	3	★★★★	28	宅建業者・宅建士複合	3	★★
4	一般先取特権	1	★★	29	案内所等の規制	3	★★
5	契約不適合責任	2	★★★★	30	宅建士複合	1	★★★★
6	請 負	2	★★	31	監督処分	1	★★
7	不法行為	4	★★★★	32	報酬額の制限	2	★★
8	物権変動の對抗要件	1	★★★★	33	媒介契約	1	★★★★
9	抵 当 権	3	★★★★	34	業務上の規制	4	★★★★
10	配偶者居住権	4	★	35	重要事項の説明	2	★★★★
11	借 地 権	3	★★	36	免許の基準等	2	★★★★
12	借 家 権	1	★★★★	37	クリーニング・オフ	3	★★★★
13	区分所有法	2	★★	38	手付金等の保全措置等	4	★★★★
14	不動産登記法	4	★★	39	37 条 書 面	4	★★★★
15	都市計画・指定	4	★★★★	40	免許の要否	2	★★★★
16	開発許可要否・申請等	1	★★★★	41	氏名・住所等複合	3	★★
17	建築基準法（総合）	2	★★★★	42	8 種 規 制 複 合	2	★★★★
18	建築基準法（総合）	3	★★★★	43	8 種 規 制 複 合	3	★★★★
19	盛土規制法	1	★★	44	保証金複合	4	★★★★
20	土地区画整理法	2	★★	45	住宅瑕疵担保履行法	3	★★★★
21	農 地 法	4	★★★★	46	住宅金融支援機構	2	★★★★
22	国土利用計画法	3	★★★★	47	景表法(公正競争規約)	3	★★★★
23	印 紙 税	1	★★	48	統 計	4	★★★★
24	不動産取得税	2	★★★★	49	土 地	4	★★
25	地 価 公 示 法	3	★★	50	建築物の構造	1	★

※問46～問50は登録講習修了者の免除問題です。

★★★★：必ず復習すべき問題

★★：できるだけ復習してほしい問題

★：時間があれば復習してほしい問題

〈TAC〉宅建士一公開模試・解 無断複製・無断転載禁止

【問 1】 正解 1

- 1 × 「設計・施工者等（本問A）は、建物の建築に当たり、契約関係にない居住者等（本問C）に対する関係でも、当該建物に建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負う。」「そして、設計・施工者等（本問A）がこの義務を怠ったために建築された建物に『建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があり、それにより居住者等（本問C）の生命、身体又は財産が侵害された場合』には、設計・施工者等（本問A）は、不法行為の成立を主張する者（本問C）が上記瑕疵の存在を知りながらこれを前提として当該建物を買収していたなど特段の事情がない限り、これによって生じた損害について不法行為による賠償責任を負う。」（本問判決文）。したがって、『建物としての快適性を損なう瑕疵により、甲建物の美観や居住環境の快適さが侵害された場合』でもCはAに対して不法行為責任（民法709条）を追及することができる、とする本肢は誤っており、本問の正解肢となる。
- 2 ○ 肢1の解説のとおり、『建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があり、それにより居住者等（本問C）の生命、身体又は財産が侵害された場合』にCはAに対して不法行為責任（709条）を追及することができるから、本肢は正しい。
- 3 ○ 請負契約における注文者（本問B）は請負人（本問A）に対して、要件を満たせば、契約不適合責任を追及することができる（559条、562条～564条）。したがって、（本問判決文においては明示していないが、民法の規定上）本肢は誤っているとはいえない。
- 4 ○ 売買契約における買主（本問C）は売主（本問B）に対して、要件を満たせば、契約不適合責任を追及することができる（562条～564条）。したがって、（本問判決文においては明示していないが、民法の規定上）本肢は誤っているとはいえない。

【問 2】 正解 4

以下、規定されているもの…○、規定されていないもの…×とする。

- 1 ○ 「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする」（民法3条の2）。すなわち、意思無能力者（泥酔者、精神病患者など）の行為は無効である。したがって、本肢は、「民法の条文に規定されているもの」である。

- 2 ○ 「弁済をすることができる者（以下「弁済者」という。）が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、**弁済と同一の効力を有する**」(482条)。すなわち、代物弁済（契約）に関する規定である。したがって、本肢は、「民法の条文に規定されているもの」である。
- 3 ○ 「契約の当事者の一方が第三者との間で**契約上の地位を譲渡する旨の合意**をした場合において、その**契約の相手方**がその譲渡を承諾したときは、**契約上の地位は、その第三者に移転する**」(539条の2)。すなわち、**契約上の地位の移転**に関する規定である。したがって、本肢は、「民法の条文に規定されているもの」である。なお、本肢規定に関連して、「**不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる**」(605条の3)との知識も確認してほしい。
- 4 × 「**婚姻は、18歳**にならなければ、することができない」(731条)。男女で婚姻可能年齢の区別をしていない（本肢は、令和4年改正前の規定である）。したがって、本肢は、「民法の条文に規定されていないもの」であり、本問の正解肢となる。なお、令和4年改正で、「**年齢18歳をもって、成年とする**」(4条。改正前20歳)とされた。

【問 3】 正解 3

- 1 × 代理人が「**後見開始の審判**」を受けたときは、**代理権は消滅する**が（民法111条1項2号）、代理人が「**保佐開始の審判**」を受けたときは、**代理権は消滅しない**。したがって、本肢は誤り。なお、**委任契約に基づく任意代理権の消滅事由は、①本人が死亡・破産手続開始決定を受けたこと、②代理人が死亡・破産手続開始決定・後見開始の審判を受けたこと、③委任契約の解除、である**（111条、653条、651条1項）。
- 2 × **任意代理人は、本人の許諾を得たとき、又は、やむを得ない事由があるときのいずれかの場合、復代理人を選任することができる**（104条）。したがって、「**任意代理人は自由に復代理人を選任することができる**」とする本肢は誤り。なお、**法定代理人は、自己の責任でいつでも復代理人を選任することができる**（105条前段）。

〈TAC〉宅建士一公開模試・解 無断複製・無断転載禁止

- 3 ○ 制限行為能力者が任意代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない（102条本文）。つまり、任意代理人は、行為能力者であることを要しない。したがって、被補助人が任意代理人となって不動産の売買契約を締結した場合、本人は、行為能力の制限によっては当該売買契約を取り消すことができない。
- 4 × 同一の法律行為について、当事者双方の代理人としてした行為（双方代理）は、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為を除いて、無権代理行為とみなされる（108条1項）。したがって、「売主及び買主の双方の意向にかかわらず、当該契約の効果は、両当事者に有効に帰属する」とする本肢は誤り。

【問 4】 正解 1

先取特権は、民法その他の法律の規定に従い成立する法定担保物権である。先取特権者は、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する（民法303条）。そして、一般の先取特権は、債務者の総財産を対象とする担保物権であるが、その被担保債権は、①共益の費用、②雇用関係、③子の監護の費用、④葬式の費用、⑤日用品の供給、を原因として生じた債権の5種類である（306条～310条）。なお、③は令和8年度の改正点（新設）。

以上より、「一般先取特権の対象となる債権」は、ア・イ・ウ・エ・オであり、それを全て掲げたものは肢1であることから、正解は肢1となる。

【問 5】 正解 2

- 1 × 買主は、売主に対し、履行の追完（①目的物の修補、②代替物の引渡し、③不足分の引渡し）を請求することができるが、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法（たとえば買主が②を請求しても①）による履行の追完をすることができる（民法562条1項）。したがって、「売主（A）は、買主（B）が請求した方法と異なる方法による追完をすることができない」とする本肢は誤り。
- 2 ○ 買主の代金減額請求権は、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がない場合に認められる。ただし、履行の追完が不能であるときは、買主は、その催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる（563条1項・2項1号）。したがって、履行の追完が不能である本肢の場合、Bは、Aに対して、履行の追完の催告をすることなく、代金の減額を請求することができる。

- 3 × 売買契約における契約不適合責任は、買主が売主の責任を追及するというものである。したがって、契約不適合責任の追及は、Bが売主であるAに対してするのであって（562条～564条）、**媒介業者のCに対しては、Bは、契約不適合責任を追及することはできない。**
- 4 × 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を「**知った時**」から**1年以内**にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、**売主の責任を追及することができない**（ただし、売主が引渡しの際にその不適合を知り、又は、重大な過失によって知らなかったときは、この期間の制限の適用は受けない。566条）。したがって、Bは甲建物の「**引渡しを受けた時**」から1年以内にその旨をAに通知しなければならないとする本肢は誤り。なお、請負人の契約不適合責任についての、問6肢3も参照のこと。

【問 6】 正解 2

- 1 × 請負人が、種類・品質に関して**契約の内容に適合しない**仕事の目的物を注文者に引き渡した等の場合、注文者は、要件を満たせば、**請負契約を解除することができる**（民法559条、564条、541条、542条）。この場合、仕事の目的物が、**建物その他の土地の工作物**であっても、**契約内容不適合を理由とする解除が認められる。**
- 2 ○ 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して**契約の解除をすることができる**（641条）。注文者が必要としなくなった仕事をいつまでも請負人に続けさせることは、無意味だからである。
- 3 × 請負人が、種類又は品質に関して**契約の内容に適合しない**仕事の目的物を注文者に引き渡した場合、注文者がその不適合を「**知った時**」から**1年以内**にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、**履行の追完請求、報酬の減額請求、損害賠償請求及び契約の解除をすることができない**（ただし、請負人が仕事の目的物の引き渡した時（その引渡しを要しない場合にあつては、仕事が終了した時）にその不適合を知り、又は、重大な過失によって知らなかったときは、この期間の制限の適用は受けない）（637条）。したがって、「**建物が完成した時**」から1年以内にその旨をBに通知しなければ報酬の減額を請求することができないとする本肢は誤っている。なお、売主の契約不適合責任についての、問5肢4も参照のこと。

〈TAC〉宅建士一公開模試・解 無断複製・無断転載禁止

- 4 × 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき（その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき）は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない（ただし、請負人がその材料又は指図が不相当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない）（636条）。したがって、請負人（B）が注文者（A）の指図が不相当であることを知りながら告げなかったときは、Bは責任を負うのであるから、「Aは、Bの責任を一切追及することができない」わけではない。

【問 7】 正解 4

- 1 × 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。しかし、注文又は指図について注文者に過失があったときは、その注文者は、自己の過失に基づいて損害賠償責任を負う（民法716条）。したがって、注文又は指図について注文者Aに過失がない以上、Aは、Bがその仕事についてDに加えた損害を賠償する責任を負わない。
- 2 × 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から「5年間」行使しないとき、又は、不法行為の時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する（724条の2、724条）。したがって、「Dが、損害及び加害者を知った時から「3年間」、損害賠償請求権を行使しなかったときは、この請求権は時効により消滅する」との本肢は誤っている。
- 3 × 土地の工作物の設置又は保存の瑕疵により他人に損害が生じた場合には、第1次的には占有者が不法行為責任を負い（工作物責任）（717条1項本文）、占有者が損害の発生を防止するために必要な注意を尽くしていたという免責事由を証明したときは、第2次的に所有者が不法行為責任を負う（同ただし書）。本肢において、占有者Cは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていなかったというのであるから、占有者Cが不法行為責任を負い、所有者Aは不法行為責任を負わない。

- 4 ○ 肢3で述べたように、土地の工作物の設置又は保存の瑕疵により他人に損害が生じた場合には、第1次的には占有者が不法行為責任を負い、占有者が損害の発生を防止するために必要な注意を尽くしていたという免責事由を証明したときは、第2次的に所有者が不法行為責任を負う（717条1項）。この所有者の責任は、過失がなくても負う無過失責任である。本肢においては、占有者Cも所有者Aも損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたのであるから、占有者Cは免責され、所有者AがDに対して不法行為責任を負うことになる。ところで、占有者又は所有者に工作物責任が生じる場合、損害の原因について他にその責任を負う者がいるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる（同3項）。本肢では、ブロック塀の設置工事の際におけるBの過失により生じた欠陥により、ブロック塀が倒壊してDが負傷したのであるから、賠償金を支払った所有者Aは、Bに対して求償権を行使することができる。

【問 8】 正解 1

- 1 × 不動産の物権変動は、登記をしなければ「第三者」に対抗することができない（民法177条）。つまり登記は、第三者に対する対抗要件であって、当事者間の関係は対抗問題ではなく、当事者間においては登記の有無は問題とならない。ところで、相続人は、被相続人の有していた一切の権利義務を包括して承継することから（896条本文）、当事者である被相続人と同一の立場にある。したがって、Bは、「登記を備えていなくても」、甲土地の所有権をCに主張することができる」。したがって、本肢は誤り。
- 2 ○ 時効取得者と、時効完成后に旧所有者から所有権を取得した第三者との関係は対抗問題である（177条、判例）。したがって、Dは、「登記を備えていなければ」、時効による所有権の取得をBに主張することが「できない」。
- 3 ○ 時効完成前の第三者と時効取得者との関係は対抗問題ではなく、時効取得者は、第三者に対して、登記なしに所有権の取得を主張することができる（177条、判例）。第三者（本肢ではB）と時効取得者（本肢ではE）の関係は、当事者どうしの関係と考えることができるからである。したがって、Eは、「登記を備えていなくても」、時効による所有権の取得をBに主張することが「できる」。
- 4 ○ 肢1で述べたように、不動産の物権変動は、登記をしなければ第三者に対抗することができない。しかし、不法占拠者のような、正当な利益を有するといえない者は「第三者」にあらず、その者に対しては、登記がなくても対抗することができる（177条、判例）。したがって、Bは、「登記を備えていなくても」、甲土地の明渡しをFに請求することが「できる」。

〈TAC〉宅建士一公開模試・解 無断複製・無断転載禁止

【問 9】 正解 3

- 1 × 抵当権設定登記後の賃貸借は、その期間の長短を問わず、たとえ対抗要件を備えていても、抵当権者や競売による買受人に対抗できないのが原則である（民法605条、177条）。しかし、①登記された賃貸借であり、②賃貸借の登記前に登記したすべての抵当権者が同意し、かつ、③その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者や競売による買受人に対抗することができる（387条1項）。したがって、本肢のDは、抵当権者Bの同意がない以上、土地賃借権の登記（605条）を備えていても、賃借権をBに対抗することはできない。
- 2 × 抵当権者は、その目的物の売却、賃貸、滅失などによって抵当権設定者が受けるべき金銭などに物上代位することができる（372条、304条）。そして、賃料請求権も物上代位の対象となるとするのが判例である。ただし、抵当権者は払い渡され又は引き渡される前に差し押さえなければならない。
- 3 ○ 法定地上権が成立するためには、抵当権設定当時、土地上に建物があり、それらが同一の所有者に属していなければならない（388条）。したがって、Bの抵当権設定当時、甲土地が更地である以上、Cの抵当権設定登記前に甲土地に乙建物が建築され、Cが抵当権を実行しても、乙建物について法定地上権は成立しない（判例）。1番抵当権者のBは、土地の担保価値を更地として高く評価しているからである。
- 4 × 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者がいるときは、その承諾を得なければならない（374条1項）。そして、Eは、Bの抵当権に転抵当権の設定を受けている（転抵当とは、抵当権を他の債権の担保とすることである）（376条1項）。したがって、本肢のように、BがCとの合意で抵当権の順位を下降させる場合には、Bは、そのことについて利害関係を有する転抵当権者Eの承諾を得る必要がある。

【問 10】 正解 4

- 1 × 被相続人の配偶者（「配偶者」）は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の①②のいずれかに該当するときは、その居住していた建物（「居住建物」）の全部について「無償」で使用及び収益をする権利（「配偶者居住権」）を取得する（1028条1項）。
 - ①遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
 - ②配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。したがって、配偶者居住権は「無償」であり、Bは、Cに、配偶者居住権設定の対価を「支払う必要はない」から、本肢は誤り。

- 2 × 配偶者居住権は、譲渡することが「できない」(1032条2項)。したがって、本肢は誤り。なお、配偶者居住権は、使用貸借契約の借主と同様、存続期間の満了・配偶者居住権者の死亡により、終了し、相続されることもない(1036条、597条1項・3項)。
- 3 × 配偶者(B)は、居住建物(甲建物)の使用及び収益に必要な修繕をすることが「できる」(1033条1項)。したがって、本肢は誤り。なお、居住建物(甲建物)の修繕が必要である場合において、配偶者(B)が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者(C)は、その修繕をすることができる(同2項)。また、居住建物(甲建物)が修繕を要するとき(配偶者(B)が自らその修繕をするときを除く)、配偶者(B)は、居住建物の所有者(C)に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない(居住建物の所有者(C)が既にこれを知っているときを除く)(同3項)。本問Bは、自ら修繕をせず、甲建物が修繕を要することをCが知らないのであれば、Cに対して通知する義務が「ある」ので、この点でも本肢は誤り。
- 4 ○ 居住建物(甲建物)の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、配偶者居住権は、これによって終了する(1036条、616条の2)。したがって、本肢は正しく、本問の正解肢となる。

【問 11】 正解 3

- 1 × 借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、「借地権者」の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる(借地借家法19条1項)。この申立ては、借地上の建物が譲渡される前に行わなければならないことから、未だ建物を譲り受けていない「第三者」ではなく、建物を所有している「借地権者」が、これを行うことができる。
- 2 × 借地権は、その登記(本問の場合は賃借権の登記)(民法605条)がなくても、土地の上に借地権者が借地権者名義で登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる(借地借家法10条1項、判例)。そして、この建物の登記は、表示に関する登記で足りる(判例)。したがって、借地権者は、借地上の建物に自己を所有者と記載した表示の登記をしていれば、借地権の登記をしていなくても、第三者に対して借地権を対抗することができる。

〈TAC〉宅建士一公開模試・解 無断複製・無断転載禁止

- 3 ○ 借地権の存続期間満了前に建物の滅失等があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続するような建物を築造したときは、建物の築造にあたって借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から、原則として20年間存続する（7条1項）。そして、**当初の存続期間**の場合、借地権者が、残存期間を超えて存続するような建物を新たに築造する旨を借地権設定者に**通知した**にもかかわらず、借地権設定者がその**通知を受けた後2か月以内に異議を述べなかった**ときは、その建物を築造することについて、借地権設定者の**承諾があったものとみなされる（承諾擬制）**（7条2項）。
- 4 × 当事者が借地契約を更新する場合、その期間は、**最初の更新**に関しては**更新の日から20年以上**、2回目以降は更新の日から10年以上で定めなければならない（4条）。そして、**この規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効**となる（9条）。しかし、本肢で定められた期間20年は、この規定に反してはいないので、そのままそれが存続期間となる。したがって、更新後の存続期間は更新の日から30年となるとする本肢は誤っている。

【問 12】 正解 1

- 1 ○ 定期建物賃貸借において、その期間が**1年以上**であるときは、賃貸人は、**期間の満了の1年前から6か月前までの間（「通知期間」）**に、賃借人に対し、期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の**通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない**（通知期間経過後の通知のときは、通知のときから6か月の経過によって終了する）（借地借家法38条6項）。そして、この規定に反する特約で賃借人に**不利なものは、無効**となる（同8項）。
- 2 × 賃貸借の対象となる**床面積が200㎡未満の、居住の用に供するための定期建物賃貸借**において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を**自己の生活の本拠として使用することが困難**となったときは、建物の**賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる**（38条7項）。したがって、床面積が240㎡である本肢においては、賃借人は、当該建物賃貸借契約の解約の申入れをすることができない。

- 3 × **期間の定めがある建物の賃貸借**をする場合には、公正証書による等書面（又は電磁的記録）によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができる（**定期建物賃貸借**）（38条1項・2項）。このように、定期建物賃貸借契約においては、**期間を定めなければならない**が、この場合、「期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす」との借地借家法の規定は、**適用されない**（38条1項後段、29条1項）。そのため、定期建物賃貸借契約の期間を**1年未満**（本肢では6か月）とした場合でも、その**定めた期間**（本肢では6か月）がそのまま契約期間となる。
- 4 × **定期建物賃貸借**をしようとするときは、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した**書面を交付**（又は建物の賃借人の**承諾**を得て、当該書面に記載すべき事項を**電磁的方法により提供**）して説明しなければならない（38条3項・4項）。しかし、賃貸人がこの規定による**説明をしなかったときは**、「**契約の更新がないこととする旨の定め**」は、**無効**となる（「当該建物賃貸借契約」自体が無効となるわけではない）（38条5項）。したがって、「当該建物賃貸借契約は効力を生じない」とする本肢は誤っている。

【問 13】 正解 2

- 1 ○ **区分所有者は**、管理組合の構成員として、建物並びにその敷地及び附属施設の管理が適正かつ円滑に行われるよう、**相互に協力しなければならない**（区分所有法5条の2、3条）。令和8年度の改正点（新設）。
- 2 × **管理組合法人は**、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うために必要な場合には、集会において、区分所有者（議決権を有しないものを除く）の過半数（これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上）の者であって議決権の過半数（これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上）を有するものが出席し、**出席した区分所有者（議決権を有しないものを除く）及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議をすることによって**、当該**建物の区分所有権**又は当該建物及び当該建物が所在する土地と一体として管理若しくは使用をすべき土地を**取得することができる**（52条の2第1項）。しかし、**管理組合法人は**、この規定により**区分所有権を取得した場合であっても**、当該管理組合法人の**集会における議決権を「有しない」**（同2項）。令和8年度の改正点（新設）。本肢は、「議決権を含む」とする点が誤り。

〈TAC〉宅建士一公開模試・解 無断複製・無断転載禁止

- 3 ○ 区分所有者は、国内に住所又は居所（法人にあっては、本店又は主たる事務所）を有せず、又は有しないこととなる場合には、その専有部分及び共用部分の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所又は居所を有する者のうちから管理人を選任することができる（6条の2第1項）。令和8年度の改正点（新設）。
- 4 ○ 裁判所は、区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない専有部分（専有部分が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない専有部分の共有持分）について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る専有部分又は共有持分を対象として、所有者不明専有部分管理人（裁判所が選任する）による管理を命ずる処分（「所有者不明専有部分管理命令」）をすることができる（46条の2第1項・4項）。令和8年度の改正点（新設）。

【問 14】 正解 4

- 1 ○ 相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、被承継人（被相続人）に係る「所有不動産記録証明書」の交付を請求することができる（不動産登記法119条の2第2項）。なお、「所有不動産記録証明書」とは、「自らが所有権の登記名義人（これに準ずる者として法務省令で定めるものを含む）として記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項のうち法務省令で定めるもの（記録がないときは、その旨）を証明した書面」をいう（同1項）。令和8年度の改正点。
- 2 ○ 登記官は、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記をすることができる（ただし、当該所有権の登記名義人が自然人であるときは、その申出があるときに限る）（76条の6）。令和8年度の改正点。
- 3 ○ 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から「3年以内」に、所有権の移転の登記を申請しなければならない（遺贈（相続人に対する遺贈に限る）により所有権を取得した者も同様）（76条の2第1項）。この申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、「10万円以下」の過料に処する（164条1項）。令和6年度の改正点。

- 4 × 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から「2年以内」に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない（76条の5）。この申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、「5万円以下」の過料に処する（164条2項）。令和8年度の改正点。

【問 15】 正解 4

- 1 × 「都道府県」は、準都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない（都市計画法5条の2第2項・1項）。「市町村」が準都市計画区域を指定するのではない。また、都市計画区域の指定のように、「協議し、その同意を得る」という手続ではない（5条3項参照）。
- 2 × 無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分（区域区分）を定めることができる（7条1項本文）。ただし、三大都市圏の一定の区域等では、「必ず」区域区分を定めるものとする（同ただし書）。
- 3 × 高度地区は、用途地域内において、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である（9条18項）。また、準都市計画区域についても「定めることができる」（8条2項、1項3号）。
- 4 ○ 特別用途地区は、用途地域の指定を補完して定める地区とされるので（9条14項）、用途地域外で定めることはできない。

【問 16】 正解 1

- 1 × 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者（特定承継人）は、「知事（指定都市等ではその長をいう。以下この問において同じ）の承認を受けて」、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継できる（都市計画法45条）。
- 2 ○ 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、原則として建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。しかし、開発行為に同意をしていない者が、その権利の行使として特定工作物を建設する場合は、これを建設できる（37条2号、33条1項14号）。この場合、知事が支障がないと認めたか否かにはかかわらない（37条1号参照）。

〈TAC〉宅建士一公開模試・解 無断複製・無断転載禁止

- 3 ○ 開発行為に関する**工事を廃止**したときは、遅滞なく、**知事に届け出**なければならない(38条)。
- 4 ○ **公益上必要な建築物**のうち、一定の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、その**区域**(本肢では準都市計画区域)や**面積**(本肢では $12,000\text{m}^2$)にかかわらず、**開発許可は不要**となる(29条1項3号)。「**ごみ処理施設**」の建築を目的とした開発行為は、これに**該当する**ので、**知事の許可は不要**となる(施行令21条22号)。

【問 17】 正解 2

- 1 × **高層住居誘導地区**に関する都市計画において、建築物の「**建蔽率**」の最高限度が定められたときは、高層住居誘導地区内の建築物の「**建蔽率**」は、当該最高限度以下でなければならない(建築基準法57条の5第1項)。しかし、「**建築物の高さ**」は定められない。
- 2 ○ **特殊建築物以外の建築物**(本肢の一般住宅)の**用途を変更**して、一定(延べ面積 200m^2 超)の**特殊建築物にする**場合であれば、**建築確認が必要**である(6条1項1号、87条1項)。しかし、本肢でいうコンビニエンスストアの用途に供する床面積は 200m^2 (以下)であるから、**建築主事等の建築確認は不要**である。
- 3 × 建築物に設ける**昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造**でなければならない(34条1項)。そして、高さ「**31mを超える**」建築物には、原則として、**非常用の昇降機を設けなければならない**が(同2項)、本肢は高さ30mの建築物なので、設ける必要はない。
- 4 × **長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、「原則として」、小屋裏又は天井裏に達するもの**としなければならない(30条1項2号)。ただし、一定の場合は適用されないという「**例外規定がある**」ので(同2項)、「**必ず**」ではない。

【問 18】 正解 3

- 1 × **延べ面積が $1,000\text{m}^2$ を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画における床面積の合計をそれぞれ $1,000\text{m}^2$ 以内としなければならない**(建築基準法26条1項本文)。ただし、耐火建築物又は「**準耐火建築物**」は、防火壁又は防火床で $1,000\text{m}^2$ 以内に「**区画する必要はない**」(同ただし書1号)。

- 2 × 「防火地域内」にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、
①建築物の屋上に設けるもの又は②高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない(64条)。「準防火地域」では、このような規制はない。
- 3 ○ 高度地区内においては、建築物の高さは、原則として高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない(58条)。
- 4 × 前面道路（前面道路が2以上あるときは、これらの前面道路の幅員の最大のもの）の幅員が12m未満である容積率は、①都市計画で定められた容積率と、②前面道路の幅員×法定乗数(10分の4又は10分の6等)で求めた数値のうち、「小さい方」の数値以下となる(52条1項・2項)。

【問 19】 正解 1

- 1 × 「都道府県（指定都市等にあつては、それぞれ指定都市等）」は、基礎調査のために行う測量又は調査のため他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する必要がある(宅地造成及び特定盛土等規制法8条1項、5条1項)。「工事施行者」は、基礎調査のための立入り等はできない。
- 2 ○ 知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は「占有者」に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる(25条)。
- 3 ○ 宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合、一定の技術的基準に従い、擁壁等の設置その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない(13条1項)。そして、次のいずれかの規模の工事は、一定の資格者の設計によらなければならない(同2項、施行令21条)。
- ① 高さが5mを超える擁壁の設置
- ② 盛土又は切土をする土地の面積が1,500㎡を超える土地の排水施設の設置

〈TAC〉宅建士一公開模試・解 無断複製・無断転載禁止

- 4 ○ 次のいづれかに該当する一団の造成宅地の区域（盛土をした土地の区域に限る）であって、安定計算によって、地震力及びその盛土の自重による当該盛土の滑り出す力がその滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力を上回ることが確かめられたもの等であれば、当該区域を**造成宅地防災区域**として指定できる（35条1項1号）。
- ① 盛土をした土地の面積が**3,000㎡以上**であり、かつ、盛土をしたことにより、当該盛土をした土地の**地下水位が盛土をする前の地盤面の高さを超え、盛土の内部に浸入しているもの**（同号イ）
- ② 盛土をする前の地盤面が水平面に対し**20度以上の角度**をなし、かつ、盛土の高さが**5 m以上**であるもの（同号ロ）
- したがって、上記②に該当せず「造成された盛土の高さが5 m未満」の場合であっても、上記①に該当すれば、知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定できる。

【問 20】 正解 2

- 1 × 組合設立の認可の公告があった日後、換地処分公告がある日までは、施行地区内で、土地区画整理事業の**施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更**を行おうとする者は、「**知事（市の区域内で施行する事業では市長）**」の許可を受けなければならない（土地区画整理法76条1項）。「組合」の許可ではない。
- 2 ○ **組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする**（25条1項）。
- 3 × 施行地区内の宅地について存する**地役権**は、換地処分があった旨の公告日の翌日以後においても、なお**従前の宅地の上に存する**（104条4項）。しかし、土地区画整理事業の施行により「**行使する利益がなくなった**」地役権は、換地処分があった旨の公告日が終了した時に「**消滅する**」（同5項）。
- 4 × 換地処分公告があった場合、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされるものとし、換地計画において換地を定めなかった**従前の宅地について存する権利**は、その公告があった日が「**終了した時**」において**消滅する**（104条1項）。公告があった日の「翌日」に消滅するのではない。

【問 21】 正解 4

- 1 ○ 市街化区域内の農地について、耕作目的で競売により取得する場合でも、所有権を移転する場合に該当するので、当事者は、**3条許可が必要**である（農地法3条1項）。
- 2 ○ 国又は都道府県等（**都道府県**又は指定市町村をいう）が、**農地等**を農地等以外（**社会福祉施設等建設**）に転用するために**取得**する場合、国又は都道府県等と知事等との協議が成立することをもって、**5条許可があったものとみなされる**（5条4項）。
- 3 ○ 市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、**3条許可が必要**となる。あらかじめ農業委員会に届け出ること、許可を不要とする**市街化区域内の特例措置**は、**3条許可には適用されない**（4条1項7号、5条1項6号参照）。
- 4 × 農事組合法人・一定の株式会社等で、一定の要件のすべてを満たしている法人を「**農地所有適格法人**」という（2条3項）。この要件を満たしていない株式会社等でも、一定の要件を満たせば農地の権利を取得できるし、耕作目的で農地を「**借り入れることができる**」場合がある（3条2項2号・3項、施行令2条2項5号・1項1号イ）。

【問 22】 正解 3

- 1 ○ 「**贈与**（本肢では**負担付贈与**）」は対価性がなく、**土地売買等の契約に該当しない**（国土利用計画法14条1項参照）。したがって、Aが市街化区域内に所有する3,000㎡（**市街化区域では2,000㎡以上が届出の対象**）の土地をBに負担付きで贈与した場合、Bによる**事後届出は不要**である（23条1項・2項1号イ）。
- 2 ○ 土地売買等の契約の**当事者の一方又は双方が**、国又は「**地方公共団体**（本肢では、甲県）」等であるときは、**届出は不要**である（23条2項3号）。したがって、甲県所有の都市計画区域外に所在する14,000㎡（都市計画区域外では10,000㎡以上が届出の対象）の土地の売買契約については、Cによる**事後届出は不要**である。
- 3 × 知事の勧告を受けた者がその**勧告に従わない**ときは、その旨及びその勧告の内容を公表できるが、土地売買等の契約は**有効**である（26条、14条3項反対解釈）。「**取消し**」することは「できない」。

〈TAC〉宅建士一公開模試・解 無断複製・無断転載禁止

- 4 ○ **準都市計画区域**（都市計画区域外）の10,000㎡以上（本肢では15,000㎡）の土地取引は、原則として**事後届出が必要**であるが、**民事調停法に基づく調停**により土地を取得した場合は、**事後届出は不要**である。したがって、**Eは事後届出が不要**であるが、Eから売買により土地を取得した**Fは事後届出が必要**である（23条1項・2項）。

【問 23】 正解 1

- 1 ○ 記載された受取金額が「5万円未満」の受取書（領収書）は、**非課税**である（印紙税法5条1号、別表第1第17号）。
- 2 × 「1つの契約書に不動産の売買契約と不動産の請負契約が併記されている場合」は、原則として**売買契約に係る文書**となるが、**契約金額の記載があり、請負代金の方が高いときは、請負契約に係る文書**となる（課税物件表の適用に関する通則3ロ）。本肢は、原則どおり、土地の譲渡契約（**売買契約**）に係る**文書**として、記載金額は「6,000万円」となる。肢3との違いに注意すること。
- 3 × 「**不動産の譲渡に係る1つの契約書に2つ以上の記載金額がある場合**」には、これらの金額の「**合計額**」を当該文書の**記載金額**とする（別表第1第1号、課税物件表の適用に関する通則4イ）。したがって、本肢の契約書の記載金額は「9,000万円」である。肢2との違いに注意すること・
- 4 × 印紙税を納付しなかった場合の**過怠税は、納付しなかった印紙税額とその「2倍」に相当する金額との合計額（「合計」で3倍）**である（印紙税法20条1項）。本肢は計算上「合計」で「4倍」となってしまうので誤り。なお、（本肢は「**税務調査により判明**」したものであるから、自己申告した場合には該当しないが）自己申告した場合の過怠税は、納付しなかった印紙税額とその10%の金額との合計額に相当する金額（合計で1.1倍）である（同2項）。

【問 24】 正解 2

- 1 × **新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例**が適用されるための床面積要件は**40㎡以上「240㎡以下」**、控除額は1,200万円である（地方税法73条の14第1項、施行令37条の16第1号）。本肢は「280㎡」であるから要件を満たさない。床面積要件は、令和8年度の改正点。なお、認定長期優良住宅であれば、控除額は1,300万円となる（地方税法附則11条8項）。

- 2 ○ **不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあつては16万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあつては一戸（共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下同じ）につき66万円、その他のものにあつては一戸につき34万円に満たない（「未満」）場合においては、不動産取得税を課することができない（免税点、地方税法73条の15の2第1項）。令和8年度の改正点。**
- 3 × **不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の（都）道府県において、当該不動産の取得者に課する（73条の2第1項、734条）。そして、ここでいう「不動産」とは、土地及び家屋を総称するものであり（73条1号）、「家屋」とは、住宅・店舗・工場・倉庫その他の建物をいう（同3号）。なお、「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、別荘（日常生活の用に供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分のうち専ら保養の用に供するもの）以外のものをいう（同4号、施行令36条）。以上より、「住宅」は、別荘を「除いて」不動産取得税の課税対象となるし、「店舗・工場・倉庫」も不動産取得税の課税対象となる。本肢は、「別荘…を含めて」とする点が誤り。**
- 4 × **肢3の解説のとおり、不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する都道府県が課する税であるが、その徴収は「普通徴収」の方法がとられている（地方税法73条の17第1項）。なお、「普通徴収」とは、納税通知書を納税者に交付することによって徴収する納税方式である。**

【問 25】 正解 3

- 1 ○ **都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない（努力義務）（地価公示法1条の2）。**
- 2 ○ **「標準地」は、土地鑑定委員会が、国土交通省令で定めるところにより、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定する（3条）。**

〈TAC〉宅建士一公開模試・解 無断複製・無断転載禁止

- 3 × 「公示区域」とは、「都市計画法4条2項に規定する都市計画区域「その他の」土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法12条1項の規定により指定された規制区域を除く)」をいう(地価公示法2条1項)。そして、この「国土交通省令で定める区域」は、「都市計画区域「及び」土地取引が相当程度見込まれる区域(都市計画区域を「除く」)」で、国土交通大臣が定めるもの」とされている(地価公示法施行規則1条1項)。したがって、公示区域は、都市計画区域「内」に限定して定めるものではない(都市計画区域「外」の区域を公示区域とすることもできる)と覚えておくこと。なお、「国土交通大臣は、公示区域を定めたときは、これを告示しなければならない」との後半の記述は正しい(施行規則1条2項)。
- 4 ○ 土地収用法71条の規定により、公示区域内の土地について、当該土地に対する同法71条の事業の認定の告示の時ににおける相当な価格を算定するときは、公示価格を規準として算定した当該土地の価格を考慮しなければならない(地価公示法10条)。

【問 26】 正解 1

- 1 × 建物の貸借について貸主となるAは、自ら貸借を行うのであり、これは宅建業法上の「取引」には該当しない(宅建業法2条2号)。したがって、自ら貸借を行うAには宅建業法は適用されず、宅建業法35条に規定する重要事項を記載した書面(35条書面)の交付を行う必要はない。借主が誰であるか(サブリース業者であるか)は関係がない(なお、サブリースを行う業者も宅建業者ではない)。
- 2 ○ 宅建士が重要事項の説明をする際は、相手方から請求がなくても宅建士証を提示する義務があり、これに違反した場合、宅建士は10万円以下の過料に処せられることがある(35条4項、86条)。
- 3 ○ 歴史的風致形成建造物の増築、改築、移転又は除却をしようとする者は、当該行為に着手する30日前までに、一定事項を市町村長に届け出なければならない(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律15条1項)。かかる制限の概要は、建物の貸借以外の契約に関し、重要事項の説明対象である(宅建業法35条1項2号、令3条1項22号・2項・3項)。よって、建物の売買の媒介を行う場合、Aは歴史的風致形成建造物の増築に際し、市町村長への届出が必要である旨を説明しなければならないとする本肢は正しい。

- 4 ○ **重要事項の説明は、物件取得者に対して行うものであり、宅建業者が売買の媒介を行う場合は、買主に対して行う必要がある（35条1項）。**未成年者が法定代理人の同意を得て宅地を購入する場合、**買主は未成年者である。**よって、宅地の売買について、その媒介を行う宅建業者は、買主である未成年者に対して重要事項の説明を行う必要がある。

【問 27】 正解 1

- 1 ○ 宅建業者は、宅地の売買に関する**広告**をするときは、取引態様の別を明示しなければならないが、本肢の場合であれば、「**媒介**」である旨の表示はしな**なければならないが、売主の名称は表示する必要はない**（宅建業法34条1項）。
- 2 × 宅建業者は、**建物の建築に関する工事の完了前は、当該工事に関して必要とされる建築基準法6条1項の建築（建築確認）を受けた後でなければ、売買契約をすることも、広告をすることもできない**（33条、36条）。たとえ建築確認を申請中である旨を広告中表示したとしても、広告を行うことはできない。
- 3 × **誇大広告等の禁止規定（32条）の対象となる広告媒体については、種類を問わないので**（国交省「考え方」）、**インターネットによる広告も規制対象である。**そして、顧客を集めるため、取引する意思のない物件や取引の対象となりえない物件、実際には存在しない物件の広告を行うことは、**おとり広告であり、「著しく事実に相違する表示」として、誇大広告の禁止規定に抵触する**（国交省「考え方」）。本肢のように、インターネット**広告継続中に宅地の売買契約が成約済みとなり、取引できないにもかかわらず、その広告を続けると、取引の対象となりえない物件について広告するおとり広告に該当し、誇大広告等の禁止に違反することがある。**
- 4 × 宅地建物の取引に関する**広告も「業務」であり、甲県知事からその業務の全部の停止を命ぜられた場合には、たとえ業務停止処分の期間経過後に契約を締結する予定でも、当該業務停止処分の期間中は広告を行うことはできない**（65条2項）。

〈TAC〉宅建士一公開模試・解 無断複製・無断転載禁止

【問 28】 正解 3

- 1 × 国土交通大臣又は都道府県知事が、**宅建業者**に対して、**業務停止処分**や**免許取消処分**をした場合は、その旨を**公告**しなければならない（宅建業法70条1項）。これに対し、**宅建士**に対する**監督処分**（事務禁止処分を含む）をした場合、その旨を**公告**する制度は**存在しない**。監督処分をした旨を公告する趣旨は、処分を受けた宅建業者とは取引できないことを知らせるためであり、取引が禁止されるわけではない**宅建業者への指示処分**と、取引を行うわけではない**宅建士への監督処分**には、**公告**をする旨の制度は**存在しない**。
- 2 × 宅建業の**免許の有効期間**は**5年**であり（3条2項）、また、**宅建士証の有効期間**も**5年**である（22条の2第3項）。しかし、宅建士の**資格登録**には**有効期間**はない。
- 3 ○ **宅建業者**は、**免許証**を**亡失**し、**滅失**し、**汚損**し、又は**破損**したときは、遅滞なく、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に**免許証の再交付**を**申請**しなければならない（規則4条の3第1項）。これに対し、**宅建士**は、**宅建士証**を**亡失**し、**滅失**し、**汚損**し、又は**破損**したときは、その交付を受けた都道府県知事に**宅建士証の再交付**を**申請**することができる（14条の15第1項）。すなわち、宅建士証の再交付申請は義務ではなく、必ずしも再交付申請をする必要はない。再交付を受けなければ、宅建士としての事務の遂行に支障が生じるだけである。
- 4 × **宅建業者**が免許の更新申請を怠り、**免許の有効期間が満了**した場合においては、宅建業者は**免許証を返納する義務**はない。よって、「免許の有効期間が満了し、免許がその効力を失ったときは、免許証を返納しなければならない」とする本肢は誤り。免許証の返納義務があるのは、①免許換えにより免許の効力を失ったとき、②監督処分として免許を取り消されたとき、③亡失した免許証を発見したとき、④廃業等の届出をするとき、だけである（4条の4第1項・2項）。これに対して、**宅建士**は、①宅建士の資格登録が消除されたとき、②**宅建士証が効力を失ったとき（有効期間の満了による失効も含む）**は、速やかに**宅建士証**をその交付を受けた知事に**返納**しなければならない（宅建業法22条の2第6項）。したがって、宅建士証の有効期間5年を経過して「宅建士証が効力を失った」場合においても、宅建士証を返納しなければならない。

【問 29】 正解 3

- 1 ○ 契約行為等を行う案内所を設置しているのは、Aから販売代理の依頼を受けた宅建業者Bであり、Bが案内所の届出を行う義務がある。Aには、案内所の届出義務はない。そして、Bは、自らの設置した契約行為等を行う案内所について、Bの免許権者である国土交通大臣及び案内所の所在地を管轄する乙県知事の両方に届出を行う義務がある（宅建業法50条2項、31条の3第1項、規則15条の5の2第3号）。なお、国土交通大臣に提出する届出書は、（案内所所在地を管轄する乙県知事を経由することなく）国土交通大臣に「直接」提出する。
- 2 ○ Bは自ら設置した案内所にBの標識を掲示する義務があり、Bの掲示する標識には、売主Aの商号又は名称及び免許証番号も記載される（宅建業法50条1項、規則19条2項5号・1項4号、様式11号の2）。なお、案内所を設置しているのは、Aから販売代理の依頼を受けたBであり、AにはBの設置した案内所への標識の掲示義務はない。ただ、Bの掲示する標識には、その記載事項として、「売主であるAの商号又は名称、免許証番号」が掲げられる。標識の掲示義務とその標識の記載事項とを混同しないこと。
- 3 × Bは、Bの設置する契約を締結する案内所に1人以上の成年者である専任の宅建士を設置する義務がある（宅建業法31条の3第1項、規則15条の5の2第3号、15条の5の3）。案内所は「事務所」ではないので、業務に従事する者5人に1人以上である必要はない。
- 4 ○ 50区画の宅地の分譲地には、自ら売主となる宅建業者Aが標識を掲示する義務がある。その標識にはAの商号又は名称及び免許証番号等が記載される（規則19条2項4号・1項2号、様式11号）。

【問 30】 正解 1

- ア ○ 宅建士は、宅地建物の取引に係る事務に必要な知識や能力の維持向上に努めなければならない（宅建業法15条の3）。宅建士は、宅地建物の取引の専門家として、常に最新の法令等を的確に把握し、これに合わせて必要な実務能力を磨くとともに、知識を更新するよう努めることが求められている（国交省「考え方」）。
- イ × 宅建士が拘禁刑以上の刑に処せられて登録の消除処分を受けた場合、その刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しなければ再度登録を受けることができない（18条1項6号）。したがって、登録消除の「処分の日」から5年を経過しなければ、登録を受けることができないとする本肢は誤り。

〈TAC〉宅建士一公開模試・解 無断複製・無断転載禁止

- ウ ○ 宅建士は、氏名又は住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をするとともに、あわせて宅建士証の書換え交付の申請をしなければならない（20条、規則14条の13第1項）。

以上から、誤っているものは「イ」の一つであり、正解は肢1である。

【問 31】 正解 1

- 1 ○ 宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者が宅建業者である場合、その法定代理人が免許欠格者になると、免許権者は、未成年者である宅建業者の免許を取り消さなければならない。そして、法定代理人が脅迫罪で罰金の刑に処せられると、その法定代理人は免許欠格者になるので、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない（宅建業法66条1項2号、5条1項6号）。
- 2 × 都道府県知事が宅建業者に対し、業務停止処分や免許取消処分をしたときは、当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により、その旨を公告しなければならない（規則29条）。すなわち、都道府県知事が宅建業者に業務停止処分や免許取消処分をした場合の公告の方法は、都道府県の公報への掲載のみではない。
- 3 × 宅建業者が業務に関し取引の公正を害する行為をしたことは、指示処分対象事由である（宅建業法65条1項2号）。そして、国土交通大臣は、指示処分等の監督処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、宅建業者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知する（規則27条1項）。
- 4 × 国土交通大臣は、国土交通大臣の免許を受けた宅建業者に対して、誇大広告等の禁止規定等の消費者の利益保護に関わる規定に違反したことを理由に監督処分（指示処分、業務停止処分、免許取消処分）を行おうとする場合は、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければならない（宅建業法71条の2第1項）。しかし、指導、助言、勧告（71条）を行おうとする場合に、あらかじめ内閣総理大臣と協議をする必要はない。

【問 32】 正解 2

- ア × 長期の空家等の貸借の媒介に関する特例は、1か月の賃料が3万円以下である場合に限る旨の規定はないし、居住用建物以外の賃貸借に限る旨の規定も存在しない。すなわち、「長期の空家等」とは、現に長期間使用されておらず、又は将来にわたり使用の見込みがない宅地・建物をいい、宅建業者はその媒介契約の締結に際し、あらかじめ、特例に定める報酬の上限の範囲内で、報酬額について依頼者に説明し合意すれば、当該媒介に要する費用を勘案し、依頼者である貸主から借賃の2か月分（消費税等を考慮すれば、税込み2.2か月分）を限度に報酬を受領することを認めるものである（宅建業法46条1項・2項、報酬告示9、国交省「考え方」）。
- イ ○ 低廉な空家等の売買の媒介に関する報酬額の特例は、価額が800万円以下（消費税相当額を含まない価額）の宅地や建物について、宅建業者はその媒介契約の締結に際し、あらかじめ、特例に定める報酬の上限の範囲内で、報酬額について依頼者に説明し合意すれば、当該媒介に要する費用を勘案し、依頼者である売主又は買主から、売買の媒介であれば、依頼者の一方から30万円（消費税等を考慮すれば、33万円）を限度に報酬を受領することを認めるものである（46条1項・2項、報酬告示7、国交省「考え方」）。
- ウ × 「居住の用に供する建物」の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の1か月分の半分の額となるが、この「居住の用に供する建物」は、専ら居住の用に供する建物を指すものであり、居住の用に供する建物で事務所、店舗その他居住以外の用途を兼ねるものは含まれない（46条1項・2項、報酬告示4、国交省「考え方」）。

以上から、誤っているものは「ア、ウ」であり、誤っているものの組合せは肢2である。

【問 33】 正解 1

- ア × 一般媒介契約は、指定流通機構への登録義務はないが（宅建業法34条の2第5項参照）、媒介契約書面には、指定流通機構への登録に関する事項を記載しなければならない（34条の2第1項6号）。
- イ × 宅建業者が宅地の売却を依頼されて専属専任媒介契約を締結した場合、媒介契約締結日から5日（休業日を「除く」）以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。この5日については、宅建業者の休業日を除いてカウントするので、「休業日を含む」とする本肢は誤り（34条の2第5項、規則15条の10）。

〈TAC〉宅建士一公開模試・解 無断複製・無断転載禁止

- ウ × 宅建業者が宅地の売却を依頼され媒介契約を締結する場合、依頼者に価格について意見を述べるときには、その根拠を示さなければならない（宅建業法34条の2第2項）。もっとも、その根拠を媒介契約書面に記載する必要はない（34条の2第1項、規則15条の9参照）。
- エ ○ 宅地建物の売却の専任媒介や専属専任媒介契約を締結した宅建業者は、他の宅建業者を通じての購入を妨げて自己に購入の媒介依頼をした買主に売却するため、指定流通機構の登録情報に、事実と反して「売主都合で一時物件紹介を停止中」等を表示させる事案があった（これを「囲い込み」という）。かかる囲い込みは、売主等にとって有利な条件による取引を逸することになり、望ましくはない。宅建業法は、囲い込みの防止のため、近時の改正で①宅建業者は、「媒介契約の目的物である宅地・建物について、売買又は交換の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない」旨の規定を設ける（34条の2第8項）とともに、さらに、②指定流通機構への登録事項として、「当該宅地又は建物の取引の申込みの受付に関する状況」を追加した（34条の2第5項、規則15条の11第2号）。すなわち、指定流通機構に登録した情報は、本来、会員である宅建業者のみが閲覧できるが、物件の売主等に限っては、自己の物件の登録情報の一部を売却依頼主の専用画面にアクセスして閲覧できる。そして、依頼者が売却依頼主の専用画面にアクセスして現在のステータス（i 公開中、ii 書面による購入申込みあり、iii 売主都合で一時紹介停止中）を確認すれば、宅建業者が事実と反して物件の紹介を停止している等の囲い込み行為をしていないか否かをチェックできる。

以上から、正しいものは「エ」の一つであり、正解は肢1である。

【問 34】 正解 4

- 1 × Aが、甲県の事務所をすべて廃止し、乙県内に新たに宅建業を営む事務所を設置して宅建業を営む場合、甲県知事免許から乙県知事免許への免許換えの申請が必要となる（宅建業法7条1項2号）。ただし、免許換えの申請の手続きは、新たな免許権者（乙県知事）に直接免許申請書を提出する（4条1項）。現に免許を受けている甲県知事を経由して乙県知事に免許換えの申請をするのではない。
- 2 × 宅建業者やその従業者等は、宅建業に係る契約の締結の勧誘に先立って、①宅建業者の商号又は名称、②勧誘を行う者の氏名、③契約の締結について勧誘をする目的である旨、を告げずに勧誘を行ってはならない（47条の2第3項、規則16条の11第1号ハ）。

- 3 × 宅建業者が宅地の販売をしようとする場合、買主に対して、法定事項が記載された35条書面（重要事項説明書）を交付しなければならないが、**代金額**や**支払時期及び支払方法**は、法定の記載事項とはされていないので、**35条書面に記載する必要はない**（宅建業法35条1項7号参照）。
- 4 ○ 宅建業者は、**事務所ごとに業務に関する帳簿を備えなければならない**が（49条）、当該帳簿を取引の関係者に**閲覧させる義務はない**。かえって、正当な理由もないのに帳簿を閲覧させると**守秘義務**（45条）に抵触するおそれさえある。この点、従業者名簿は閲覧させる義務があるが（48条4項）、これと混同しないこと。

【問 35】 正解 2

以下、説明が義務付けられているものを○、義務付けられていないものを×とする。

- ア ○ **建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備状況**を説明しなければならない（宅建業法35条1項14号、規則16条の4の3第7号）。建物の貸借であれば、その建物が住宅であるか**倉庫であるかを問わず、重要事項の説明が必要**である。
- イ × **区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、その売買や交換を行う場合とは異なり、一棟の建物及びその敷地の管理者等が当該一棟の建物及びその敷地に係る管理組合から委託を受けて管理事務を行うマンション管理業者であるとき（いわゆる管理業者管理者方式）であっても、その旨を説明する必要はない**（宅建業法35条1項6号、規則16条の2第9号）。
- ウ ○ **建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額及びその金銭の授受の目的は重要事項の説明対象であり、敷金はこれに該当するので、敷金の授受の定めがあるときは、敷金の額及び授受の目的について、説明する必要**がある（宅建業法35条1項7号）。また、**敷金**その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、**契約終了時において精算することとされている金銭の契約終了時の精算に関する事項も、重要事項として説明する必要**がある（35条1項14号、規則16条の4の3第11号）。

以上から、説明が義務付けられているものは「ア、ウ」の二つであり、正解は肢2である。

〈TAC〉宅建士一公開模試・解 無断複製・無断転載禁止

【問 36】 正解 2

- ア × A社が免許を受けるためには、A社のみならず、A社の**役員**及び政令で定める使用人が**免許欠格者でないこと**が必要である（宅建業法5条1項12号）。この点、A社の代表取締役（役員）は、公職選挙法違反で罰金刑に処せられているが、**罰金の刑に処せられ、その執行が終わった日から5年間免許欠格者となる犯罪の種類**は、宅建業法違反や刑法の暴力犯関係及び背任罪等の**一定の犯罪に限定**されており、**公職選挙法違反は、その一定の犯罪には含まれない**（5条1項6号）。したがって、A社の代表取締役（役員）は、免許欠格者ではなく、A社は免許を受けることができる。
- イ ○ B社が宅建業の免許を受けた後に、B社の役員又は政令で定める使用人が**免許欠格者**に該当すると、B社の免許は取り消される（66条1項3号）。なお、政令で定める使用人（政令使用人）とは、宅建業者の**使用人**で、宅建業法に定める宅建業を行う**事務所の代表者**のことであり（令2条の2）、宅建業者の各事務所の支店長、所長等がこれに該当するので、本肢の「支店の代表者」は政令で定める使用人である。そして、**罰金の刑に処せられると免許欠格者となる犯罪の種類**は、**一定の犯罪に限定されているが、背任罪はその一定の犯罪に含まれる**（宅建業法5条1項6号）。したがって、政令で定める使用人が免許欠格者となったB社の免許は取り消される。
- ウ × C社が宅建業の免許を受けた後に、C社の**役員**又は政令で定める使用人が**免許欠格者**に該当すると、C社の免許は取り消される（66条1項3号）。そして、**非常勤の役員も「役員」に該当する**。この点、**罰金の刑に処せられると免許欠格者となる犯罪の種類**は、**一定の犯罪に限定されているが、宅建業法違反もその一定の犯罪に含まれる**（5条1項6号）。したがって、役員が免許欠格者となったC社の免許は取り消される。
- エ ○ D社が免許を受けるためには、D社のみならず、D社の**役員**及び政令で定める使用人が**免許欠格者でないこと**が必要である（5条1項12号）。そして、ここにいる役員は、取締役はもちろん、D社に対して**取締役等と同等以上の支配力を有する者も含まれる**ので、本肢の「顧問」は「役員」に該当する（5条1項2号、国交省「考え方」）。役員が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律2条6号に該当する**暴力団員**」である場合、役員は免許欠格者である（5条1項7号）。したがって、D社は、免許を受けることができない。
- 以上から、正しいものは、「イ、エ」の二つであり、正解は肢2である。

【問 37】 正解 3

- 1 ○ 宅建業者が一団の建物の分譲のために売買契約を締結し又は申込みを受けるモデルルームを設置し、そこで買主が買受けの申込みをする場合、その**モデルルームはクーリング・オフができない案内所等**に該当する（宅建業法37条の2第1項、規則16条の5第1号ロ、国交省「考え方」）。なお、契約行為を予定する案内所等を設置する場合、届出義務があるが、クーリング・オフ制度の適用の有無は、宅建業法50条2項の届出（案内所等の届出）義務を履行しているか否かとは関係がない（国交省「考え方」）。したがって、Bは、契約を解除できない。
- 2 ○ 買主は宅建業者であり、**宅建業者間の取引には8種規制の1つであるクーリング・オフ制度は適用されない**（宅建業法78条2項、37条の2第1項）。したがって、Bは、契約を解除できない。
- 3 × クーリング・オフの規定による契約の解除等ができなくなるのは、①クーリング・オフができる旨及びその方法について**書面**で告げられた日から8日を経過したとき、又は、②買主が、建物の**引渡し**を受け、**かつ、その代金の全部を支払ったとき**である（37条の2第1項1号・2号）。したがって、クーリング・オフができる旨及びその方法について書面で告げられておらず、かつ、代金の一部を支払ったにすぎないBは、契約を解除できる。
- 4 ○ 買主がクーリング・オフをしようとするときは、その旨を**書面**で行わなければならない（37条の2第1項）、その効力は書面を**発した時**に生ずる（37条の2第2項）。

【問 38】 正解 4

- 1 ○ **手付金等寄託契約による保全措置は、完成物件についてのみ行うことができ**（宅建業法41条の2第1項）、**未完成物件の手付金等の保全措置は、保証委託契約又は保証保険契約のいずれかにより講じなければならない**（41条1項）。したがって、未完成物件については、手付金等寄託契約による保全措置は認められない。
- 2 ○ **宅建業者間の取引には8種規制の適用はないので**、Aは、手付金等の保全措置を講ずる必要はない（78条2項、41条）。

〈TAC〉宅建士一公開模試・解 無断複製・無断転載禁止

- 3 ○ 本肢の売買契約は、宅地造成工事完了後に締結されているので、**完成物件**として手付金等の保全措置を検討することになる。完成物件においては、手付金等の額が、代金額の10%を超えるか1,000万円を超える場合に手付金等の保全措置が必要となる（本問では代金額5,000万円の10%である500万円を超える場合に保全措置が必要となる）、Aの受領する手付金は500万円であるから、手付金を受領する前に、法定の保全措置を講ずる必要はない（41条の2第1項、令3条の5）。そして、手付金等の保全措置にいう「手付金等」とは、①契約締結後引渡し前までに授受される金銭で、かつ②代金に充当されるもの、をいうところ、本肢においては、中間金の支払いは宅地の引渡しと同時に行うのであるから、**中間金**及びその後に受領する**残代金**は、上記①の「引渡し前まで」の要件を欠き、**手付金等には該当しない**。よって、手付金、中間金及び残代金の受領について、すべて保全措置を講ずる必要はない。
- 4 × **8種規制の適用場面**（売主が宅建業者、買主が宅建業者ではない場面）では、その手付がいかなる性質のものであっても**解約手付とみなされる**ので、買主はその手付を放棄して、売主である宅建業者はその倍額を現実に提供して、売買契約の解除をすることができる（宅建業法39条2項）。もともと、**解約手付の性質と矛盾しない範囲において、手付の性質に関する当事者の特約の効力も認められる**。本肢において、手付金を違約手付（損害賠償額の予定としての手付）とする旨の特約は、解約手付の性質と矛盾するわけではなく、かかる特約の効力は認められる（すなわち、本肢の手付は、解約手付でもあり、違約手付でもある）。そして、**8種規制の適用場面では、債務不履行による契約の解除に伴う損害賠償額の予定及び違約金は、合算して代金の額の20%までに制限される**ところ（38条1項・2項）、本肢では、違約手付として500万円が合意されているのであるから、さらに債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする定めをすると、**合算して20%（5,000万円の20%の1,000万円）を超えてしまう**。よって、債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする定めをすることはできない。

【問 39】 正解 4

- 1 × 宅建業者が、**既存建物の賃貸借契約**を媒介により成立させた場合、当該建物の**構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の状況**について、**当事者双方が確認した事項を37条書面に記載しなければならないという規定は、存在しない**（宅建業法37条2項参照）。なお、既存建物の売買・交換では、かかる部分の状況について、当事者双方が確認した事項は、必ず37条書面に記載しなければならないが（37条1項2号の2）、それと混同しないこと。

- 2 × 宅建業者が、**宅地の売買契約**を成立させた場合、当該宅地に係る**租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない**（37条1項12号）。
- 3 × **手付金等の保全措置の概要は、37条書面の記載事項ではないので、37条書面に記載する必要はない**（37条1項参照）。
- 4 ○ 宅建業者は、**37条書面を作成したときは、宅建士をして37条書面に記名させなければならない**（37条3項）。しかし、**37条書面を交付するのは宅建士である必要はなく、宅建士ではない従業者に37条書面を交付させることができる**。

【問 40】 正解 2

- 1 × **破産管財人は、破産財団の換価のために自らの名において任意売却により宅地建物の取引を反復継続的に行うことがあるが、当該行為は、破産法に基づく行為として裁判所の監督の下に行われることにかんがみ、「業として行うもの」には該当せず、免許を受けることは不要とされる**（国交省「考え方」）。しかし、**破産管財人から媒介や代理を依頼された者（宅建業を行う者）は、原則として免許を受ける必要がある**（宅建業法2条2号、3条1項）。よって、破産管財人Aのみならず、Aから媒介を依頼されたBまで免許を不要とする本肢は誤りである。
- 2 ○ **賃貸物件を転賃する行為は、賃貸借の賃貸人となる行為として「自ら賃借」を行うものであり、これは宅建業の「取引」ではないので、Cは免許を受ける必要はない**（2条2号、3条1項）。
- 3 × **宅地の賃貸借の賃貸人となる行為である「自ら賃借」は、宅建業の「取引」ではなく、宅建業者に代理を依頼しようと、Dは宅建業の免許を受ける必要はない**（2条2号、3条1項）。
- 4 × 「都市計画法に規定する**第一種住居地域**」は、**用途地域**である（都市計画法8条1項1号）。宅建業法上、**用途地域内の土地**は、現に道路等の公共の用に供する施設の用に供せられているものを除き、「**宅地**」である（宅建業法2条1号）。Eが売却しようとしている土地は、**用途地域内の農地**であり、「宅地」に該当する。Eは**宅地の売却を「業」として行おうとする**のであるから、宅建業を行うことになり、**免許を受ける必要がある**（2条2号、3条1項）。

〈TAC〉宅建士一公開模試・解 無断複製・無断転載禁止

【問 41】 正解 3

- 1 × 宅建業者は、**事務所ごとに従業者名簿**を備え、取引の関係者から請求があったときは、**従業者名簿を閲覧**させなければならない（宅建業法48条4項）、この帳簿への記載事項として、**従業者の氏名・主たる職務内容・宅建士であるか否かの別等**が規定されている（48条3項、規則17条の2第1項）。しかし、**従業者の住所は、従業者名簿の記載事項ではない**。従業者の個人情報保護のためである。
- 2 × 国土交通省及び都道府県には、それぞれ**宅建業者名簿**を備えるとともに、当該名簿には、**役員の氏名、政令で定める使用人の氏名が登載**される（宅建業法8条1項・2項2号、4条1項2号・3号）。しかし、**事務所ごとに置かれる専任の宅建士の氏名は、宅建業者名簿の登載事項ではない**（8条2項2号、4条1項5号）。**宅建業者名簿は一般の閲覧に供されることから**（10条）、宅建業者の経営に関与しない専任の宅建士の氏名まで閲覧に供する必要はなく、宅建士の個人情報保護の見地より問題があるからである。もっとも、役員の氏名、政令で定める使用人の氏名に変更があった場合はもちろんのこと、免許権者としては、免許をした宅建業者の事務所に設置している専任の宅建士が誰であるかは把握しなければならないので、**専任の宅建士の氏名に変更があった場合には、宅建業者は「30日以内」に免許権者に届出（変更の届出）をしなければならない**（9条1項、4条1項2号・3号・6号）。本肢は、「30日以内」に変更の届出をしなければならないことについて、「遅滞なく」としている点が誤り。
- 3 ○ 宅建士の**資格登録**は、知事が資格登録簿に一定事項を登載して行うが、その**資格登録簿には、登録を受けた者の住所も登載**される（18条2項）。資格登録簿は、宅建業者名簿とは異なり、**一般の閲覧に供されることはない**ので、登録を受けた者の**住所**を登載しても、個人情報の保護の見地から問題は生じないのである。
- 4 × 宅建業者は**事務所ごとに、公衆の見やすい場所に標識**を掲げなければならない（50条1項）、当該標識には「**この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数**」は記載しなければならないが（当該事務所における「宅地建物取引業に従事する者の数」も記載。なお、この従事する者の数は、「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数」に変更があった場合のみ、変更すればよい）、**専任の宅建士の氏名は記載する必要はない**（規則19条2項1号、様式9号）。なぜなら、標識は公衆の見やすい場所に掲げられるので、専任の宅建士の氏名をかかえる標識に記載することは、専任の宅建士の個人情報の保護の見地から問題があるからである。なお、事務所（支店）の標識には「代表者氏名」とは別に、「**この事務所の代表者氏名**」も記載しなければならないこと（規則19条2項1号、様式9号）も覚えておこう。

【問 42】 正解 2

- 1 × 8種規制の適用場面（売主が宅建業者で買主が宅建業者ではない売買契約の場面。以下同じ）であれば、債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額は、代金額の20%までに制限される（宅建業法38条）。しかし、本肢では、損害賠償の予定額を定めているわけではないので、証明が可能な損害額を請求することができ、その請求が代金額の20%に制限されることはない。
- 2 ○ 8種規制の適用場面において、未完成物件である建物の自ら売主となる宅建業者Aは、買主Bから建物の代金額3,000万円の5%である150万円を超える手付金等を受領しようとするときは、手付金等を受領する前に手付金等の保全措置を講じなければならない（41条1項）。そして、工事完了前に売買契約を締結したが、中間金を受け取る時点で工事が完了している場合でも、完成物件なのか未完成物件なのかは、売買契約時を基準に判断する（国交省「考え方」）。したがって、AがBからすでに受領している手付金100万円とこれから受領しようとする中間金200万円を合計すれば、建物の代金額3,000万円の5%である150万円を超えるので、Aは、中間金200万円を受領する前に、すでに受領している手付金100万円と今回受領しようとする中間金200万円を合算した300万円について法定の保全措置を講じた後でなければ、中間金200万円は受領できない。
- 3 × 8種規制の適用場面において、完成物件である宅地を販売する場合、宅地の代金額8,000万円の10%である800万円を超える1,000万円の手付金等を受領しようとするときは、自ら売主となる宅建業者は、手付金等を受領する前に手付金等の保全措置を講じなければならない（41条の2第1項）。すなわち、この手付金等の保全措置は、自ら売主となる宅建業者に義務付けられるものであり、媒介業者に義務付けられるものではない。したがって、媒介を行う宅建業者Cは手付金等の保全措置を講ずる必要はなく、自ら売主である宅建業者Aが、手付金1,000万円を受領する前に、手付金等の保全措置を講じる義務がある。
- 4 × 8種規制の適用場面においては、手付は解約手付としての性質が認められ、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主である宅建業者は手付の倍額を現実に提供して、契約の解除ができる（39条2項）。そして、これに反する特約で買主に不利なものは無効となる（39条3項）。本肢では、宅建業者Aが「手付の全額」を現実に提供して売買契約を解除することができ、その場合、買主BはAに対して損害賠償その他の金銭を請求できない旨を特約しているが、これは宅建業法で定められている「手付の倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる」とする規定よりも買主に不利な特約であり、無効となる。

〈TAC〉宅建士一公開模試・解 無断複製・無断転載禁止

【問 43】 正解 3

- 1 × 宅建業者間の取引には、8種規制の適用はない。よって、8種規制の1つである損害賠償額の予定等の制限も適用がなく、損害賠償額の予定と違約金を合算して物件価額の20%（本肢では1,000万円）を超える定めも、無効とはならない（宅建業法78条2項、38条1項・2項）。
- 2 × 8種規制の適用場面（売主が宅建業者で買主が宅建業者でない売買契約の場面。以下同じ）において、完成物件である宅地（本肢では造成工事完了後の宅地）を販売する場合、物件価額の10%（本肢では400万円）を超えるか、又は、1,000万円を超える手付金等を受領しようとするときは、自ら売主である宅建業者は、原則として手付金等の保全措置を講ずる必要がある。本肢では、宅地の代金4,000万円の10%以下である400万円の手付金を受領しようとするのであるから、自ら売主である宅建業者Aは、手付金等の保全措置を講じる必要はない（41条の2第1項、令3条の5）。
- 3 ○ 8種規制の適用場面において、手付は解約手付としての性質が認められる（39条2項）。そして、解約手付が交付されている場合、自らが履行に着手しても、相手方が履行に着手していなければ、手付解除をすることが認められる。したがって、Bが中間金の支払いという履行の着手をしていても、相手方Aが履行に着手していなければ、Bは、支払った手付金600万円を放棄して契約を解除し、支払った中間金1,000万円は返還を請求できる。
- 4 × 8種規制の適用場面において、手付金の額は、代金額の20%までに制限される（39条1項）。したがって、本肢では、手付金の額は、宅地の代金3,000万円の20%である600万円を超えることはできない。

【問 44】 正解 4

- 1 × 営業保証金の供託は、金銭のみならず、国債等の一定の有価証券をもって充てることができる（宅建業法25条3項）。この場合、国債証券は額面金額で評価されるので、営業保証金を供託しているAが従たる事務所1か所を増設する場合、主たる事務所の最寄りの供託所に額面500万円の国債証券をもって供託できる（25条2項、令2条の4、規則15条1項1号）。これに対して、保証協会の社員であるBが従たる事務所1か所を増設する場合、保証協会に弁済業務保証金分担金30万円を納付しなければならないが、弁済業務保証金分担金は金銭をもって納付しなければならないので、額面30万円の国債証券をもって納付することはできない（宅建業法64条の9第2項、令7条）。

- 2 × 宅建業に関する取引をした者で、その取引により生じた債権を有する者（還付請求権者）は、Aに対しては、主たる事務所1,000万円と従たる事務所3か所分（500万円×3）を合計した2,500万円を上限として、Aの供託した**営業保証金から弁済を受ける権利**を有する（宅建業法27条1項）。他方、Bに対しては、供託している**弁済業務保証金分担金を営業保証金に換算した額**を上限として弁済を受ける権利を有するので、事務所の数がAと同じであるBに対する還付請求権者も、弁済業務保証金から弁済を受ける権利は、**営業保証金を供託しているAに対する還付請求権者と同額の2,500万円が上限となる**（64条の8第1項）。
- 3 × 営業保証金を供託しているAが**営業保証金を取り戻す**ときは、還付請求権者に対して6か月以上の期間を定めて、その期間内に申し出るべき旨を官報で**公告しなければならない**（30条2項・3項、営業保証金規則7条1項・2項）。これに対して、弁済業務保証金分担金を納付しているBが**事務所の一部を廃止したことを理由に保証協会から納付している弁済業務保証金分担金の一部返還**を受ける場合は、還付請求権者に対する**公告は不要**である（宅建業法64条の11第1項・2項・4項）。
- 4 ○ **営業保証金を供託しているAが事務所を1か所増設した場合、増設した分の事務所の営業保証金500万円を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、免許権者（甲県知事）への届出をした後でなければ増設した事務所で事業を開始することはできない**（26条1項・2項、25条1項・2項・4項・5項、令2条の4）。これに対して、保証協会の社員であるBが保証協会に加入後、新たに事務所を1か所増設した場合、新たな事務所を増設した日から2週間以内に**弁済業務保証金分担金30万円を保証協会に納付しなければならない**が（宅建業法64条の9第2項、令7条）、**増設した事務所での事業開始時期を制限する規定は存在しない**。

【問 45】 正解 3

- 1 × 宅建業者は、**基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況（資力確保措置の状況）について、「基準日から3週間以内」に、宅建業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない**（履行法12条1項、履行法規則16条1項）。よって、「**基準日の翌日から起算して50日以内**」とする本肢は、誤り。

〈TAC〉宅建士一公開模試・解 無断複製・無断転載禁止

- 2 × 宅建業者は、基準日に係る資力確保措置の状況について、基準日から3週間以内に届出をしない場合、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後は、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない（履行法13条）。したがって、宅建業の取引のすべてについて禁止されるわけではないので、本肢は誤り。
- 3 ○ 資力確保措置のうち住宅販売瑕疵担保責任保険契約の方法を利用した場合、新築住宅の瑕疵についての当事者間の紛争が生じたときは、指定住宅紛争処理機関を利用して、あっせん、調停又は仲裁により紛争解決を図ることができる（33条1項）。紛争処理機関を利用すれば、紛争を裁判で解決するよりも、簡易、迅速、低額で紛争解決を図ることが可能となる。なお、資力確保措置のうち、住宅販売瑕疵担保保証金の供託の方法を利用した場合は、この紛争処理機関は利用できない。
- 4 × 宅建業者が自ら売主として宅建業者ではない買主に新築住宅を販売する場合において、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をするときは、新築住宅の売買契約を締結するまでに、供託所の所在地その他国土交通省令で定める事項について、これらを記載した書面を交付して（又は買主の承諾を得て、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供して）説明しなければならない（15条1項・2項、10条2項）。よって、「新築住宅を引き渡すまでに」説明すればよいとする本肢は誤り。

【問 46】 正解 2

- 1 ○ 機構は、マンションの更新（「マンションの再生等の円滑化に関する法律」2条1項3号に規定するマンションの更新をいう。以下同じ）又は「マンションの更新がされた後のマンションで当該マンションの更新がされた後に人の居住の用その他その本来の用途に供したことの無いもの」の購入に必要な資金（当該マンションの更新又はマンションの更新がされた後のマンションの購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む）の貸付けを、業務として行う（独立行政法人住宅金融支援機構法13条1項8号）。令和8年度の改正点。なお、「マンションの更新」とは、現に存する1又は2以上のマンションについて、建物の更新（建物の構造上主要な部分の効用の維持又は回復（通常有すべき効用の確保を含む）のために共用部分の形状の変更をし、かつ、これに伴い全ての専有部分の形状、面積又は位置関係の変更をすること）を行うことをいう（マンションの再生等の円滑化に関する法律2条1項3号、建物の区分所有等に関する法律64条の5第1項）。

- 2 × 機構は、子どもを育成する家庭若しくは高齢者の家庭（単身の世帯を含む）に適した良好な居住性能及び居住環境を有する「賃貸住宅若しくは賃貸の用に供する住宅部分が大部分を占める建築物」の建設に必要な資金（当該賃貸住宅又は当該建築物の建設に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む）又は当該賃貸住宅の改良（当該賃貸住宅とすることを主たる目的とする人の居住の用その他その本来の用途に供したることのある建築物の改良を含む）に必要な資金の貸付けを、業務として「行う」（独立行政法人住宅金融支援機構法13条1項9号）。「子供を育成する家庭」向け賃貸住宅建設・改良資金の貸付けも業務として行うので、本肢は誤り。
- 3 ○ 機構は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」22条1項の規定により住宅融資保険法4条の保険関係が成立するとみなされる貸付けについて同法の規定による保険を、業務として行う。また、22条2項の規定による貸付債権の譲受け及び債務の保証も、業務として行う（13条2項1号・2号）。令和7年度の改正点。
- 4 ○ 機構は、一定の貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合（重度障害の状態となった場合を含む）に支払われる生命保険の保険金等を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する、団体信用生命保険業務を行っている（13条1項12号）。

〈TAC〉宅建士一公開模試・解 無断複製・無断転載禁止

【問 47】 正解 3

- 1 × 宅地又は建物の写真又は動画は、原則として「取引するもの」を表示しなければならないが、「取引する建物が建築工事の完了前である等その建物の写真又は動画を用いることができない事情がある場合」においては、「取引する建物を施工する者が過去に施工した建物」であり、かつ、「次の①②に掲げるもの」に限り、他の建物の写真又は動画を用いることができる。この場合においては、当該写真又は動画が他の建物である旨及び①に該当する場合は、取引する建物と異なる部位を、写真の場合は写真に接する位置に、動画の場合は画像中に明示しなければならない（不動産の表示に関する公正競争規約施行規則9条22号）。
- ①建物の「外観」は、取引する建物と「構造、階数、仕様」が「同一」であって、「規模、形状、色等」が「類似」するもの。ただし、当該写真又は動画を大きく掲載するなど、取引する建物であると誤認されるおそれのある表示をしてはならない。
- ②建物の「内部」は、写される部分の「規模、仕様、形状等」が「同一」のもの。本肢は、上記①建物の「外観」の「規模、形状、色等」が（「同一」ではなく）「類似」するにとどまる他の建物の写真又は動画を用いることができない、としている点で誤り。
- 2 × 過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示は、次に掲げる要件の全てに適合し、かつ、実際に、当該期間、当該価格で販売していたことを資料により客観的に明らかにすることができる場合を除き、規約20条において禁止する不当な二重価格表示に該当するものとする（不動産の表示に関する公正競争規約施行規則12条）。
- ①過去の販売価格の公表日及び値下げした日を明示すること。
- ②比較対照価格に用いる過去の販売価格は、「値下げの直前の価格」であって、値下げ前「2か月」以上にわたり実際に販売のために公表していた価格であること。
- ③値下げの日から6か月以内に表示するものであること。
- ④過去の販売価格の公表日から二重価格表示を実施する日まで物件の価値に同一性が認められるものであること。
- ⑤土地（現況有姿分譲地を除く）又は建物（共有制リゾートクラブ会員権を除く）について行う表示であること。
- 本肢は、上記②比較対照価格に用いる過去の販売価格について、「値下げの3か月以上前に公表された価格」かつ、値下げ前「3か月」以上にわたり実際販売のために公表していた価格としなければならない、とする点で誤り。

- 3 ○ 物件の名称として地名等を用いる場合において、当該物件が所在する市区町村内の町若しくは字の名称又は地理上の名称を用いる場合を除いては、当該物件から「直線距離で50メートル以内に所在する」街道その他の道路の名称（坂名を含む）を用いることができる（不動産の表示に関する公正競争規約19条1項4号）。
少なくとも、街道その他の道路が、当該物件に直接面していなくても、その名称を用いることができる点は覚えておくこと。
- 4 × デパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、商店等の商業施設は、「現に利用できるもの」を物件からの「道路距離」又は「徒歩所要時間」を明示して表示しなければならない（ただし、工事中である等その施設が「将来確実に利用できると認められるもの」にあつては、その整備予定時期を明示して表示することができる）（施行規則9条31号）。
本肢は、商業施設の表示について「現に利用できるもの」の「道路距離」に限定している点で、誤り。

【問 48】 正解 4

- 1 × 年次別法人企業統計調査（令和6年度。令和7年9月公表）によれば、令和6年度における不動産業の「売上高」は「58兆円超」（58兆8,245億円）であり、前年度に比べ「増加」（前年度比4.2%増。2年連続の増収）した。
- 2 × 建築着工統計調査報告（令和7年計。令和8年1月公表）によれば、令和7年の新設住宅着工戸数（740,667戸〔前年比6.5%減〕で3年連続の減少）は、持家・貸家・分譲住宅のいずれにおいても前年に比べ「減少」した。なお、令和7年の利用関係別戸数は、以下の通り。
- ① 持家→201,285戸（前年比7.7%減、4年連続の減少）
 - ② 貸家→324,991戸（前年比5.0%減、3年連続の減少）
 - ③ 分譲住宅→208,169戸（前年比7.6%減、3年連続の減少）
 - ・マンションは89,888戸（同12.2%減、3年連続の減少）
 - ・一戸建住宅は115,935戸（同4.3%減、3年連続の減少）

〈TAC〉宅建士一公開模試・解 無断複製・無断転載禁止

- 3 × 令和8年地価公示(令和8年3月公表)によれば、令和7年1月以降の1年間の地価変動率は、三大都市圏平均では住宅地、商業地ともに上昇(上昇幅拡大)となり、地方圏平均では住宅地、商業地ともに「上昇」(住宅地は上昇幅縮小、商業地は前年と同じ上昇幅)となった。

地価⇒いずれも5年連続の上昇(網掛け部分は上昇幅拡大) (単位：%)

	全用途平均	住宅地	商業地
全 国	2.8	2.1	4.3
三大都市圏	4.6	3.5	7.8
地方圏	1.2	0.9	1.6

- 4 ○ 令和6年度末(令和7年3月末)現在の宅地建物取引業者数は「13万2,291業者(約13万業者)」となっており(したがって、「13万業者を超え」とする本肢は正しい)、11年連続の増加となった(令和6年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果)。

【問 49】 正解 4

適当なものを○、最も不適当なものを×とする。

- 既存の擁壁の上にブロックを積み増し、盛土して造成した宅地は、崩壊する危険もあり、災害に対して安全とはいえない。
- 丘陵地や台地内の小さな谷間は、軟弱地盤であることが多い。したがって、これを埋立てして造成された宅地では、地盤沈下や排水不良を生じることが多い。なお、「丘陵地・台地(それ自体)は、(比較的)宅地として適している」ことにも注意。
- 自然堤防の背後に広がる低平地は、一般に粘性土などからなり軟弱地盤であることが多く、盛土などをすると地盤沈下が発生するおそれがある。なお、「低地であっても、扇状地・自然堤防(まわりよりは高い)等(それ自体)は、(比較的)宅地として適している」ことにも注意。
- × 「埋立地」は一般に海面に対して数mの比高を持ち、「干拓地」より(比較的)災害に対して安全である。本肢は、「埋立地」と「干拓地」が逆であり、最も不適当。

【問 50】 正解 1

適当なものを○、最も不適当なものを×とする。

- 1 × **ラーメン構造**は、柱と梁を剛接合（堅固に一体となるような接合方法）して組み合わせた直方体で構成する骨組である。中高層建物に適している。なお、ラーメンとはドイツ語で枠組のことをさす。ラーメン構造において、「小梁」は床荷重（固定荷重及び積載荷重）を支持しており、その荷重を「大梁」に伝えている。本肢は、「小梁」と「大梁」が逆であり、最も不適当。なお一般に、「大梁」は、柱と柱を直接つなぐ比較的大きな梁であり、「小梁」は、大梁と大梁をつなぐ比較的小さな梁である。
- 2 ○ **トラス式構造**は、細長い部材の接合点をピン接合（一体化せず部材同士をつなぐ接合方法）し三角形に組み合わせた構成の構造である。壁体の要所には筋かいが組み入れられる鉄骨造の代表的な構造である。
- 3 ○ **アーチ式構造**は、曲線状の架構で、スポーツ施設のような大空間を構成するのに適している構造である。
- 4 ○ **壁式構造**は、（柱と梁ではなく、）壁と床を一体的につくり、様々な荷重や外力に対応する構造である。壁の多い中低層建物に適している。